

^(א) שבעות מג; ^(ב) שם מס; ^(ג) פסחים לא; ^(ד) גיטין לו; ^(ה) קדושין טז; ^(ו) א' ג' תוס' ע"כ; ^(ז) לעיל טז; ^(ח) כ"ק טו; ^(ט) שבעות מד; ^(י) מדרש לג; ^(יא) כ"ל שנה; ^(יב) ונכורות מט; ^(יג) ו' [פילה ד';

—

מוסף רש"י

קתא. צית יד (שבועות מז). אבד קתא דמגלא (מז). אבד אלפא וזוי. דסגר וקביל, אבל כל זמן שהן קיימין על כרחו גובה חוב, אם מלוה סתם הוא, סתם מלוה שלמים יוס, ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו יפרע, ולא מלי לממר סבתה וקבילת, דלי לשם משכון קבילה, לשם פרעון לא קבילה, וכיון דקבלת לשם משכון כל כמה דלא מהדר ליה משכונה לא גבי ולא מצי פטר נפשיה דממי שוין (שם). מנין לבעל חוב שקונה משכון. כל ימי הלואה המשכון קניו לו ואם נאנס חייב בנאנסין, שאינו עליו לא כשומר חנם ולא כשומר שכן שפוטריש בנאנסין, אלא כלו כרשותו ובשמירתו עומד (פסחים יא). ולך תהיה צדקה. בהשגת העצם כתיב, אי אמרת קוים משכון איכא צדקה כהא שפיגה שעבד בשמלתו, שהשאל לו זה דבר הקניו לו, ואם אינו קונה, צדקה בהשכנו זו מנין, על שו שכב (שם). שלא בשעת הלואתו. כגון ע"י צד, דכחי משעת קרא, דכחי לעיל מניה בחוק העמוד והאדם וגו', ואמר מר זה שלח צד' (שבועות יד). שומר אבדה. הניסם אבדת חבירו לניסו, דכתיב ואספתו אל מוך ביתך (ב"ב יז). כשומר חנם. ואינו חייב אלא כפשיעה (לעיל יב). כשומר שבר. וחיוב בגביה ואזהרה, דשומר שבר מלוה הוא, דהעסק בגביה פטור מן המלוה (שם) א': שכן מלוה (שבועות יד). ליכא דרב יוסף תנאי היא. דמלתא דרבה ודאי ליה דרבה, אלא דרב יוסף מי לימא תנאי היא, מי מצי לאוקמי ר' אליעזר כותיה (שם)

על המשכון. בשעת הלואה משמע: ומסני'. שהלוהו פירות: אי הכי קמה ליה מסני' דלא כרבי עקיבא. דקתני אבל אם הלוהו מעות שומר חנם ואנן קיימא לן במסכת סנהדרין (דף פו.) ככולהו סתמי סתם משנה רבי מאיר סתם סיפרא ר' יהודה סתם ספרי ר' שמעון וכולהו אליבא דר' עקיבא: לימא. ר' אליעזר ור' עקיבא: **דללא שוי שיעור** וזוי קא מפלגי ובדשמואל פליגי. דאי בדשוי מודה ר' אליעזר דלגוביינא שקליה ודללא שוי פליגי דלרבי אליעזר לית ליה דשמואל דאמר אבוד אלפא וזוי וסבר דקביל לגוביינא הא לית ליה לרבי אליעזר דכיון דלא שוי לזכרון דברים בעלמא הוא דנקיט ליה ושומר חנם הוא ור' עקיבא אית ליה דשמואל ואמר סבר וקביל בתורת משכון וכל כמה דלא מיהדרי ליה לא לגבי: דכולי עלמא לית לכו **דשמואל**. דלרבי אליעזר לא מפסיד כלום ולר' עקיבא אינו מפסיד אלא כנגד המשכון: שקונה משכון. לכל מילי להתחייב בנאנסין: אימור **דאמר ר' ינחנ** **במשכנו שלא בשעת הלואתו**. דהא קרא במשכנו ע"י שלח צד' כתיב דכתיב לעיל מנייה בחון תעמוד ומוקמינן לה לקמן (דף קיג.) בשלח צד' וההוא ודאי קני לגוביינא שקליה וליכא לדמוייה למשכנו בשעת הלואתו וצחק פלוגתא דרבי אליעזר המלוה על המשכון קמי: **והכא נשומר אבידה קא מופלגי**. דטעמא דר' עקיבא משום דשומר שכן מלוה הוא והעוסק במלוה פטור מן המלוה דאי בעי לא יהיב ריפתא לעניא: **שומר אבידה**. שמא אבידה והכניסה אל תוך ביתו כדכתיב (דברים כג) ואספתו אל תוך ביתך: **כשומר שכן**. מלוה: **לימא דרב יוסף יוסף תנאי**. דהא רבה ודאי תנאי היא דהא ר' עקיבא לית ליה דרבה ולית ליה לאוקמי פלוגתייהו בטעמא אחרינא דהא אהדרן כ כמה טעמי ולא אתוקמא

אלא לרב יוסף מי מיבעיא למימר דרב יוסף: **נשומר אבידה דכולי עלמא אית לכו דרב יוסף**. כלומר רבה הוא דדחיק לאוקמי מילתיה כתנאי אבל רב יוסף אמר לך רבי אליעזר נמי קאי כותיה היכא דליכא מלוה כגון שומר אבידה והכא היינו טעמא דפטור דקא סבר אין כאן מלוה: במלוה

דדריב ינחנ דממיק ולא דדרב יוסף דקי"ל כרבה ופליגי דשמואל בין דשוי ובין דללא שוי דר' אליעזר לית ליה דשמואל ולהכי לא איבד אף מה שכנגד המשכון דמלחיה טעם יפסיד כיון דלית ליה לדשמואל ורבי עקיבא אית ליה דשמואל ואבדו מעותיו אפילו הימירים על המשכון והא דקמי מתניתין שומר שכן לאו דוקא דהא האי לישנא לא שייד אמעות ימירים על המשכון אלא כלומר כדיון ש"ס דמפסיד הכל בגביה ואבידה ולא בנאנסין א"כ מתניתין איירי בדשוי דסתם משכון שיה כנגד כל החוב ולכן קרי ליה ש"ס:

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא פב.

לימא בדא שוי שיעור וזוי ובדשמואל קמיפלאגי. פי' בקונט' אבל בדשוי הוי לכ"ע ש"ס ושלחי שבעות הדיינים (שבעות דף מג: ושם מד. ד"ה מא') יש ספרים דגרסי ה"ד אי בדשוי שיעור וזוי מ"ט דרבי אליעזר אלא דללא שוי ובדשמואל קמיפלגי משמע כפ"ה בדשוי מודו כ"ע וקשה דא"כ

אמאי קאמר מתניתין דלא כר' אליעזר לוקמה בדשוי שיעור וזוי ומיתי ככ"ע וכ"ת הא דקאמר דמתניתין דלא כרבי אליעזר היינו לפי המסקנא דפליגי בדשוי שיעור וזוי וכדרכ יוסף דהא לרבה דהלכתא כוותיה פליגי לפי המסקנא דשמואל כדפי' בפ"צ לעיל (דף טז. ושם ד"ה והיו) ומיהו יש לומר דלא מצי לאוקמי מתני' בדשוי וככ"ע דאין סבירא שיחלוק רבי יהודה על רבי אליעזר ור' עקיבא אלא ודאי מתני' דללא שוי איירי אבל קשה כיון בדשוי שיעור וזוי לכולי עלמא אבדו מעותיו אם כן דללא שוי מה שנגד המשכון נמי אבדו לכ"ע ואם כן אמאי ישבע לרבי אליעזר שאבד המשכון בלא פשיעה מה מרווח מאותה שבעה והלא המעות שנגד המשכון אבד אפי' לא פשע והמותרים על המשכון יטול אפי' פשע במשכון כיון דלית ליה לדשמואל וכ"ת כמו שפירש בקונטרס דהיכא דלא י' נקט שיעור וזוי אפילו כנגד המשכון לא יפסיד לר' אליעזר משום דלא נקטיה אלא לזכרון דברים בעלמא זה אין נראה דאי בדשוי אבדו מעותיו אף על גב דלית ליה לדשמואל אם כן ע"כ לא אבדו אלא מטעמיה דרב יוסף דמשום מלוה הוי ש"ס ומהאי טעמא נמי יפסיד מה שכנגד המשכון דללא שוי דהא כ"ס שעשה מלוה שהלוהו על המשכון מועט ועוד דלפי גירסת הספרים היה משמע כרב יוסף וקי"ל כרבה דפרש"י בפ' אלו מציאות (סא) ומיהו יש לומר בדדשוי הוי לכ"ע שומר שכן ולא מטעמי' דרב יוסף אלא מטעמיה דשמואל דחשיב כאילו פירש אבד המשכון אבדו מעותין וכי לא שוי שיעור וזוי בשעת הלואה לא נקיט ליה אלא לזכרון דברים בעלמא ואפילו כנגד המשכון לא חשיב כאילו פירש אליבא דרבי אליעזר מ"מ דוחק הוא ונראה לפרש לימא דללא שוי ובדשמואל קמיפלגי יוסף פי' אף דללא שוי ובדשמואל קמיפלגי ולא בדר' ינחנ ורב יוסף דבטעמייהו לא מצי פליגי אלא בדשוי ועוד דלפי האמת לא פליגי דרבי ינחנ דממיק בין דשוי ובין דללא שוי דר' אליעזר לית ליה דשמואל ולהכי לא איבד אף מה שכנגד המשכון דמלחיה טעם יפסיד כיון דלית ליה לדשמואל ורבי עקיבא אית ליה דשמואל ואבדו מעותיו אפילו הימירים על המשכון והא דקמי מתניתין שומר שכן לאו דוקא דהא האי לישנא לא שייד אמעות ימירים על המשכון אלא כלומר כדיון ש"ס דמפסיד הכל בגביה ואבידה ולא בנאנסין א"כ מתניתין איירי בדשוי דסתם משכון שיה כנגד כל החוב ולכן קרי ליה ש"ס:

דבוי' ע"מא א"ת אהו דשמואל. בפרק שבעות הדיינים (שבעות דף מג: ושם ד"ה מתני') פריך לשמואל מדתנן סלע הלויתך עליו וסקל היה שיה והלה אומר לא כי אלא שלשה דינרים היה שיה חייב ואמאי לימא הא קבלתיה וגרם בספרים וכן פי' בקונטרס מתניתין דפרש"י כי קאמר שמואל דללא פריש להאי גירסא א"ש דלא מצי למימר הכא כולהו אית לכו דשמואל דאי ר' אליעזר אית ליה דשמואל למה ישבע ויטול נהי דלית ליה דרבי ינחנ מטעמא דשמואל יפסיד הכל אפי' לא פירש ולא שוי כ"ס בדשוי ואי איירי בדפריש שלא יפסיד לא היה חולק ר' עקיבא אבל לפי גרסת ר"ח דגרים התם מתני' דללא פריש ושמואל דפרש"י שאבד כל מעותיו וכן נראה לר"ת עיקר דאין סבירא שיאבד כל מעותיו דללא פריש וה"פ למאן דמוקי פלוגתייהו דשמואל דר' אליעזר לית ליה דשמואל ואף על גב דפריש לא יועיל דאסמכתא היא וכיון דלא איבד מעות הימירים על המשכון גם מה שכנגד המשכון לא הפסיד דלאמר באזרוה נשך (לעיל דף סו: ושם) דמי קאמר ליה קני לגוביינא ור"ע סבר דלא מקרי אסמכתא אלא היכא שאמר להסמיק חבירו על דבריו כגון אם אוביר ולא אעביר אשלם אלפא וזוי אבל הכא המלוה מחל כל חובו אם יפסד המשכון וקשה דלפי גירסא זו אמאי לא קאמר הכא כולי עלמא אית לכו דשמואל היכא דפריש והכא בשוי שיעור וזוי ולא פריש ובדר' ינחנ קמפלגי דהא הלכתא כוותיה דשמואל דרב נחמן ונהרדעי ק"ל כוותיה התם ויש לומר דסבר גמרא דאי דפריש מפסיד כל החוב דללא פריש נמי מפסיד כנגד המשכון דמה שכנגד המשכון כדפרש דמי ולהכי לא מצי למימר כולי עלמא אית לכו דשמואל דא"כ לר' אליעזר למה ישבע ויטול כל מעותיו דמה שכנגד המשכון יש לו להפסיד כיון דאית ליה דשמואל ומכל מקום הלכתא כשמואל דפרש"י ור"ח פירש דאין הלכה כשמואל וטעמא משום דקאמר הכא כולי עלמא לית לכו דשמואל ואין זו ראייה שכן דרך הגמרא לדחות דכולי עלמא לית לכו אע"ג דכן הלכה כיון דלא מצי למימר כולי עלמא אית לכו ועוד דלפי האמת דקי"ל כרבה פליגי דשמואל וקאי רבי עקיבא ומתניתין דשמואל וא"כ קי"ל דשמואל ואע"ג דרב פליג עליה דהא בפרק הזהב (לעיל דף מח: ושם) מדמי פלוגתא דרב דערבון לפלוגתא דרשב"ג ורבנן גבי ואינו שיה אלא פלג ובשבעות (דף מד:) מדמי פלוגתא דרשב"ג ורבנן לדשמואל א"כ פלוגתא דשמואל ורב לענין מי שפרע דאיסורא איתמר והלכה כרב באיסוריה' ה"ר דשמואל לענין דינא איתמר והלכתא כשמואל דדיני ועוד דר' יוחנן פליג אדרב ערבון וסבר כשמואל וקיימא לן ו"ר יוחנן והלכה כרבי יוחנן וכרב נחמן קיימא לן דדיני לגבי כולי עלמא וסבר כשמואל:

לימא דרב יוסף תנאי היא. פירש בקונטרס דרבה ודאי תנאי היא ולעיל פירשתי בפרק שני (דף טז. ושם ד"ה והיו) דרבה ודאי לאו תנאי ומוקי פלוגתייהו דשמואל וכולי עלמא אית לכו דרבה אבל לרב יוסף כי נמי פליגי דשמואל ר' אליעזר דלאו כוותיה: במלוה

עין משפט גר מצוה

צ א ב מיי' פי' מהל' שפיות הל' א ועין בהשגות ובמ"מ וכל"מ סמך עשין פט טו"ע ח"מ סי' עב סעי' ג וע"ש בהגיה':

—

תורה אור השלם

1 השוב תשיב לו את העבט בבא השמש ושבב בשלמותו וברכך ולך תהיה צדקה לפני ה' דברים כד יג אלהיך: